

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3708/2530

พนักงานอัยการกรมอัยการ
นายสมชาย อมรสุรพันธ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 80, มาตรา 83, มาตรา 288, มาตรา 295, มาตรา 371

จำเลยที่ 1 ใช้มีดปลายแหลมตัวมีดยาวประมาณ 6 นิ้ว กว้างประมาณ 1 นิ้ว ยาวตลอดด้ามประมาณ 10 นิ้วครึ่ง แหว่งผู้ตายที่กลางหน้าอกทะลุกระดูกหน้าอก เยื่อหุ้มหัวใจ ปอดข้างขวา และแทงผู้เสียหายถูกที่ด้านหลังซ้ายยาว 2 เซนติเมตร กว้าง 0.3 เซนติเมตร ลึก 15 เซนติเมตร ถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ทำร้ายผู้ตายและผู้เสียหาย โดยมีเจตนาฆ่า จึงมีความผิดฐานฆ่าผู้ตายและพยายามฆ่าผู้เสียหาย

ผู้ตายและผู้เสียหายกับพวกจำเลยไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกันเกิดเหตุพวกจำเลยมีเจตนาฆ่าทำร้ายพวกวัยรุ่นที่วิวาทกันในคืนก่อน ไม่มีเจตนาที่จะร่วมกันทำร้ายผู้ตายและผู้เสียหายแต่อย่างใด แต่เหตุเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน โดยจำเลยที่ 2 ใช้ขวดเปียร์ตีผู้เสียหายและจำเลยที่ 3 ชกต่อยผู้ตาย ส่วนจำเลยที่ 1 ใช้มีดแทงผู้ตายและผู้เสียหายนั้นก็เป็นเรื่องต่างคนต่างกระทำแม้จะหลบหนีไปด้วยกัน ก็ยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ฆ่าผู้ตายและพยายามฆ่าผู้เสียหาย เมื่อจำเลยที่ 2 ใช้ขวดเปียร์ตีไม่ถูกผู้เสียหายและการที่จำเลยที่ 3 ชกต่อยผู้เสียหายก็ไม่ปรากฏบาดแผลอะไร จำเลยที่ 2 จึงมีความผิดฐานพยายามทำร้ายร่างกาย ส่วนจำเลยที่ 3 คงมีความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่กายและจิตใจเท่านั้น.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๓ พากฎมิต ๑ เล่ม ไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร แล้วจำเลยทั้งสามกับนายประกาศิต ซึ่งเป็นเยาวชนร่วมกันใช้อาวุธมีดดังกล่าวแทงนายบรรเจิด ผู้เสียหาย โดยมีเจตนาฆ่าแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผลเพราะแพทย์รักษาผู้เสียหายไว้ทันจึงไม่ถึงแก่ความตาย แต่เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายถึงสาหัส และจำเลยทั้งสามกับพวกได้ร่วมกันใช้อาวุธมีดนั้นแทงนายประเสริฐผู้ตายโดยเจตนาฆ่า เป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย เจ้าพนักงานจับจำเลยทั้งสามกับพวกได้และได้อาวุธมีดกับปลอกมีดที่ใช้กระทำความผิดเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๐, ๘๓, ๙๑, ๒๘๘, ๓๗๑

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดฐานฆ่านายประเสริฐและพยายามฆ่านายบรรเจิด กับจำเลยที่ ๓ มีความผิดฐานพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ จำคุกตลอดชีวิต ลงโทษตามมาตรา ๘๐, ๒๘๘ จำคุกคนละ ๑๐ ปี และลงโทษจำเลยที่ ๓ ตามมาตรา ๓๗๑ ปรับ ๑๐๐ บาท แต่เมื่อจำคุกจำเลยทั้งสามตลอดชีวิต ความผิดข้อหาอื่นที่มีโทษจำคุกจึงไม่บังคับต่อไปตามมาตรา ๙๑ ของกลางรับ

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ไม่มีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายและฆ่าผู้ตาย แต่มีความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิด

อันตรายแก่กายหรือจิตใจตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๑ จำคุกคนละ ๑ เดือน นอกจากนี้ทำให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ ๑ ฎีกาว่า ไม่มีเจตนาฆ่าและพยายามฆ่าผู้ตายและผู้เสียหายขอให้ลงโทษสถานเบา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าขณะเกิดเหตุจำเลยที่ ๑ ได้ใช้อาวุธมีดแทงผู้ตายและผู้เสียหาย ส่วนจำเลยที่ ๒ ใช้ขวดเบียร์ตีผู้เสียหายและจำเลยที่ ๓ ได้ชกต่อยผู้ตายก่อนที่จำเลยที่ ๑ จะแทงผู้ตาย เห็นว่าการที่จำเลยที่ ๑ ใช้มีดปลายแหลม เฉพาะตัวมีดยาวประมาณ ๖ นิ้ว กว้างประมาณ ๑ นิ้ว รวมทั้งตัวมีดและด้ามยาวประมาณ ๑๐ นิ้วครึ่ง แขนงผู้ตายที่บริเวณกึ่งกลางหน้าอกระดับห้วนมคมมีดทะลุกระดูกหน้าอก ทะลุเยื่อหุ้มหัวใจ ทะลุเส้นเลือดแดงใหญ่ส่วนออกจากหัวใจและทะลุเส้นเลือดดำใหญ่ส่วนเข้าหัวใจส่วนบน ทะลุปอดข้างขวาส่วนข้างปอด และใช้มีดแทงผู้เสียหายถูกที่ด้านหลังซ้ายส่วนล่างยาว ๒ เซนติเมตรกว้าง ๐.๓ เซนติเมตรลึกประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร เช่นนี้ถือได้ว่าจำเลยที่ ๑ ทำร้ายผู้ตายและผู้เสียหายโดยเจตนาฆ่าให้ตาย จำเลยที่ ๑ จึงมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ และฐานพยายามฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ ประกอบด้วยมาตรา ๘๐ อีกกระทงหนึ่ง ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยที่ ๑ เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว

สำหรับจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ นั้น ได้ความว่า ผู้ตายและผู้เสียหายกับจำเลยทั้งสามและพวกอีก ๑ คน ไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนก่อนเกิดเหตุ ๑ คืน จำเลยกับพวกมีเรื่องวิวาทกับพวกวัยรุ่น คืนเกิดเหตุขณะที่ผู้ตายและผู้เสียหายขับขี่รถจักรยานยนต์คนละคันมารับนางถม จำเลยกับพวกเข้ามาถามว่าเป็นพวกเดียวกับ

พวกที่รู้มทำร้ายพวกจำเลยในคืนก่อนหรือไม่ ผู้ตายตอบว่าไม่ใช่จำเลยกับพวกก็ไม่
ได้ทำร้ายผู้เสียหายและผู้ตายทันที ต่อเมื่อผู้เสียหายพูดว่า มากันแค่นี้จะไปสู้เขาไหว
หรือ พวกจำเลยคนหนึ่งได้พูดว่า สู้ไม่ได้ก็ลองดูใหม่ แล้วจำเลยที่ ๒ วิ่งเข้ามาใช้ขวด
เบียร์ตีผู้เสียหายทันที ผู้เสียหายได้จับมือและกอดคอจำเลยที่ ๒ ไว้จำเลยที่ ๒ ดัน
หลุด จำเลยที่ ๑ ก็ใช้มีดแทงผู้เสียหาย เมื่อผู้ตายเข้าช่วยจำเลยที่ ๑ ก็ใช้มีดแทงผู้
ตายอีก ส่วนจำเลยที่ ๓ นั้นได้ความว่า ได้เข้าชกต่อยกับผู้ตายเท่านั้นเช่นนี้เห็นได้ว่า
จำเลยทั้งสามกับพวกมีเจตนาร่วมกันเพื่मारอดักทำร้ายพวกวัยรุ่นที่วิวาทกันในคืน
ก่อนเกิดเหตุ ไม่มีเจตนาที่จะร่วมกันทำร้ายผู้ตายแต่อย่างใดและขณะเกิดเหตุก็ไม่
ปรากฏพฤติการณ์อันแสดงว่าร่วมกันกระทำโดยเจตนาฆ่าผู้ตายและผู้เสียหาย กรณี
ที่เกิดขึ้นเป็นไปโดยปัจจุบันทันด่วนต่อเนื่องจากการที่จำเลยที่ ๒ ใช้ขวดเบียร์ตีผู้เสีย
หาย จำเลยทั้งสามกับพวกต่างคนต่างกระทำโดยจำเลยที่ ๒ ใช้ขวดเบียร์ตีผู้เสียหาย
จำเลยที่ ๓ เข้าชกต่อยผู้ตายส่วนจำเลยที่ ๑ แต่ผู้เดียวที่ใช้มีดแทงผู้ตายและผู้เสีย
หาย แม้จำเลยทั้งสามกับพวกหลบหนีไปด้วยกัน พฤติการณ์ดังกล่าวยังฟังไม่ได้ว่า
จำเลยที่ ๒ กับที่ ๓ ได้ร่วมกับจำเลยที่ ๑ ฆ่าและพยายามฆ่าผู้ตายและผู้เสียหาย
จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ คงมีความผิดแต่เฉพาะการกระทำของตนเองเท่านั้น สำหรับ
จำเลยที่ ๒ นั้นใช้ขวดเบียร์ตีผู้เสียหายแต่ไม่ถูกผู้เสียหาย ถือได้ว่าเป็นการกระทำผิด
ฐานพยายามทำร้ายร่างกายผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕
ประกอบด้วยมาตรา ๘๐

สำหรับจำเลยที่ ๓ นั้น ขณะเกิดเหตุได้ชกต่อยผู้ตายปรากฏว่านอกจากมี
บาดแผลถูกแทงแล้วผู้ตายยังมีบาดแผลบริเวณหน้าผากข้างขวาส่วนเหนือหางคิ้ว
และใต้หางคิ้วซ้ายถลอกเป็นกลุ่มด้วย น่าเชื่อว่าเกิดจากการหกล้มไปกระทบพื้น
บาดแผลดังกล่าวจึงไม่ได้เกิดจากการที่ผู้ตายถูกจำเลยชกต่อย จำเลยที่ ๓ ย่อมมี
ความผิดเพียงฐานทำร้ายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๑

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ ๒ มีความผิดฐานพยายามทำร้ายร่างกายผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕ ประกอบด้วยมาตรา ๘๐ ให้จำคุกจำเลยที่ ๒ ไว้มีกำหนด ๑ ปี ๔ เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง-สุทิน นนทแก้ว)

ศาลอาญา - นายบุญสิน ตูลากัน
ศาลอุทธรณ์ - นายเลียบ ภิญญะวรรณ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>